ต้นฉบับ

สัญญาจ้างเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกำลังการผลิต 32.40 กิโลวัตต์ (kWp)

บริษัท พี.ยูนีไทย จำกัด

C-TB 7/65

บริษัท เดอะ บับเบิ้ลส์ จำกัด

858 หมู่ที่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ 10280

วันที่ 16 ธันวาคม 2565

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง บริษัท พี.ยูนีไทย จำกัด โดยคุณวรวรรธน์ ธนรัตน์ภินันท์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท มีอำนาจกระทำการแทนและผูกพันบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 433 ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 เลขที่นิติบุคคล 0105527026542 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ

บริษัท เดอะ บับเบิ้ลส์ จำกัด โดย นางสาวโสภิดา หิรัญโชติพงศ์ และนายธนวีร์ วราภักต์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท มีอำนาจกระทำการแทนและผูกพันบริษัทฯ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 858 หมู่ที่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 เลขที่นิติบุคคล 0115563020044 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. วัตถุประสงค์ของสัญญา

ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โดยผู้รับจ้างมีหน้าที่ดำเนินการรับเหมา ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยจัดหาวิศวกรรมก่อสร้างระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บุคลากร ตลอดจนแรงงานที่มีคุณภาพในปริมาณที่พอเพียงกับการทำงานที่จ้างตามสัญญา และบุคลากรดังกล่าวต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญและมีประสบการณ์ในด้านการก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 32.40 กิโลวัตต์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "โครงการ " โดยติดตั้งบนหลังคาของโครงการ

ข้อ 5. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ เหมารวมทั้งค่าของและค่าแรง เป็นราคาค่าจ้างทั้งสิ้น 1,018,750.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท) ยังไม่รวมภาษีค่าเพิ่ม โดยผู้ว่าจ้างจะชำระเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายงวด จำนวน 4 งวด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้

งวดที่ 1 โดยผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินงวดแรก 30% ของราคาค่าจ้างทั้งหมด เป็นเงินจำนวน 305,625.00 บาท (สามแสนห้าพันหกร้อยยี่สิบห้าบาท) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับการสั่งซื้อและวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้

งวดที่ 2 โดยผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินงวดที่สอง 30% ของราคาค่าจ้างทั้งหมด เป็นเงินจำนวน 305,625.00 บาท (สามแสนห้าพันหกร้อยยี่สิบห้าบาท) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ส่งมอบแบบแปลนการก่อสร้างและแบบไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ต่าง ๆ และทำการติดตั้ง PV Mounting เสร็จเรียบร้อย

งวดที่ 3 โดยผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินงวดที่สาม 30% ของราคาค่าจ้างทั้งหมด เป็นเงินจำนวน 305,625.00 บาท (สามแสนห้าพันหกร้อยยี่สิบห้าบาท) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ทำการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์แล้วเสร็จ (Completely installed and aligned PV) และทำการติดตั้ง Inverter เสร็จเรียบร้อย

งวดที่ 4 ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างส่วนที่เหลือ 10% ของค่าจ้างทั้งหมด เป็นเงินจำนวน 101,875.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาท) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ชำระเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามรายละเอียดในขอบเขตของงานตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จเรียบร้อยดีทุกประการ ภายใน 15 วันนับถัดจากมีการติดตั้งทุกระบบอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน ได้ส่งมอบงานและ ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานดังกล่าว ตลอดจนมีการทดลองระบบจ่ายไฟฟ้า (Commissioning) และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของผู้ว่าจ้างได้จริง โดยการทดลองระบบจ่ายไฟฟ้า ผู้รับจ้างจะประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อร่วมตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)

ข้อ 6. การจัดการความปลอดภัยและค่าชดเชยกรณีอุบัติเหตุ

ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างยินยอมชดใช้จนครบถ้วนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งค่าเสียหาย

ต้นฉบับ

สัญญาจ้างเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกำลังการผลิต 43.20 กิโลวัตต์ (kWp) บริษัท พหูสูตร จำกัด

C-TB 6/65

บริษัท เดอะ บับเบิ้ลส์ จำกัด
858 หมู่ที่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280

วันที่ 16 ธันวาคม 2565

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง บริษัท พหูสูตร จำกัด โดยคุณวรวรรธน์ ธนรัตน์ภินันท์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท มีอำนาจกระทำการแทนและผูกพันบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 86/16-17 ถนนทนุรัตน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เลขที่นิติบุคคล 0105523001979 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ

บริษัท เดอะ บับเบิ้ลส์ จำกัด โดย นางสาวโสภิดา หิรัญโชติพงศ์ และนายธนวีร์ วราภักต์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท มีอำนาจกระทำการแทนและผูกพันบริษัทฯ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 858 หมู่ที่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 เลขที่นิติบุคคล 0115563020044 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. วัตถุประสงค์ของสัญญา

ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โดยผู้รับจ้างมีหน้าที่ดำเนินการรับเหมา ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยจัดหาวิศวกรรมก่อสร้างระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บุคลากร ตลอดจนแรงงานที่มีคุณภาพในปริมาณที่พอเพียงกับการทำงานที่จ้างตามสัญญา และบุคลากรดังกล่าวต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญและมีประสบการณ์ในด้านการก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 43.20 กิโลวัตต์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "โครงการ " โดยติดตั้งบนหลังคาของโครงการ

ข้อ 5. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ เหมารวมทั้งค่าของและค่าแรง เป็นราคาค่าจ้างทั้งสิ้น 1,254,480.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบบาท) ยังไม่รวมภาษีค่าเพิ่ม โดยผู้ว่าจ้างจะชำระเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายงวด จำนวน 4 งวด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้

งวดที่ 1 โดยผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินงวดแรก 30% ของราคาค่าจ้างทั้งหมด เป็นเงินจำนวน 376,344.00 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบสี่บาท) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับการสั่งซื้อและวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้

งวดที่ 2 โดยผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินงวดที่สอง 30% ของราคาค่าจ้างทั้งหมด เป็นเงินจำนวน 376,344.00 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบสี่บาท) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ส่งมอบแบบแปลนการก่อสร้างและแบบไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ต่าง ๆ และทำการติดตั้ง PV Mounting เสร็จเรียบร้อย

งวดที่ 3 โดยผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินงวดที่สาม 30% ของราคาค่าจ้างทั้งหมด เป็นเงินจำนวน 376,344.00 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบสี่บาท) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ทำการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์แล้วเสร็จ (Completely installed and aligned PV) และทำการติดตั้ง Inverter เสร็จเรียบร้อย

งวดที่ 4 ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างส่วนที่เหลือ 10% ของค่าจ้างทั้งหมด เป็นเงินจำนวน 125,448.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาท) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ชำระเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามรายละเอียดในขอบเขตของงานตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จเรียบร้อยดีทุกประการ ภายใน 15 วันนับถัดจากมีการติดตั้งทุกระบบอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน ได้ส่งมอบงานและ ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานดังกล่าว ตลอดจนมีการทดลองระบบจ่ายไฟฟ้า (Commissioning) และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของผู้ว่าจ้างได้จริง โดยการทดลองระบบจ่ายไฟฟ้า ผู้รับจ้างจะประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อร่วมตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)

ข้อ 6. การจัดการความปลอดภัยและค่าชดเชยกรณีอุบัติเหตุ

ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างยินยอมชดใช้จนครบถ้วนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งค่าเสียหาย